

Planification de la succession

Cas n°3

Questionnaire

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ERE FINANCIER-ERE DIPLOME-E IAF

QUESTIONS

mendo  formation financière certifiée

Etude de cas 3 : Famille Rutishauser

Situation initiale

A l'occasion d'un entretien avec les époux Rutishauser, des clients de longue date, vous apprenez qu'ils envisagent de faire une donation à l'un de leurs enfants. Les époux Rutishauser ont trois enfants et souhaitent transmettre au fils aîné un appartement dont ils sont propriétaires à Davos.

La valeur fiscale de cet appartement est fixée à CHF 150'000.- mais, à en croire vos clients, sa valeur réelle (valeur vénale) devrait avoisiner les CHF 300'000.-.

Données personnelles

	Planification pour :	Conjoint
Nom	Rutishauser	Rutishauser
Prénom	Simon	Ursula
Adresse	Löwengasse 12	
NPA/Localité	3011 Bern	
Date de naissance	21.1. (58 ans)	17.11. (56 ans)
Etat civil	Mariés	
Régime matrimonial	Participation aux acquêts / pas de contrat de mariage	
Enfants	Roman 24.5. (30 ans) Barbara 30.10. (28 ans) Jonathan 10.2. (22 ans)	

Objectifs

Don de l'appartement de vacances à Roman. A cet égard, les deux autres enfants doivent être consultés et obtenir un rapport équivalent. Pour l'heure, vos clients ne sont pas tout à fait au clair quant au moment où ce rapport doit avoir lieu.

Questions

1. Indiquez à vos clients si, en vertu de la loi, il existe une obligation de rapporter et à quelle valeur un tel rapport doit intervenir.
2. Que ce rapport soit facultatif ou obligatoire, quelles sont les possibilités qui s'offrent en principe à vos clients ? Le rapport doit-il avoir lieu immédiatement ou peut-il intervenir le jour du décès ?
3. Si le rapport devait intervenir le jour du décès, de quelle manière serait-il calculé (suivant la valeur de la chose au moment de la donation ou suivant sa valeur le jour du décès) ?
4. Quel est le canton qui sera en droit de prélever un éventuel impôt sur les donations : le canton de domicile des donateurs (canton de Berne), le canton de domicile du donataire ou le canton dans lequel est situé l'immeuble (canton des Grisons) ? Qui doit s'acquitter de l'impôt sur les donations (partez de l'idée que le donataire est domicilié en Suisse) ?

Annexe

Néant